



PUTUSAN
Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **Moch. Fauzi bin Moh. Fauzi** ;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tambak Mayor 3A/24 RT.12 RW.04 Kelurahan Asemworo Kecamatan Asemworo Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : **Wasiul Arzaq bin Abdul Basir**;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bare'elah RT.02 RW.01 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2025 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2025 sampai dengan tanggal 22 Desember 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2026 sampai dengan tanggal 15 Februari 2026;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2026 sampai dengan tanggal 17 Maret 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2026 sampai dengan tanggal 4 April 2026;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2026 sampai dengan tanggal 3 Juni 2026;

Para Terdakwa di dampingi oleh Carolus HB, S.H., M.H., Dan kawan-kawan Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Patriot Keadilan Sejati, beralamat di Kedung Pengkol VI No.5 Surabaya, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi Para Terdakwa di depan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 6 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 6 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOCH. FAUZI Bin MOH. FAUZI dan Terdakwa II WASIUL ARZAQ Bin ABDUL BASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I MOCH. FAUZI Bin MOH. FAUZI dan Terdakwa II WASIUL ARZAQ Bin ABDUL BASIR oleh karena itu dengan pidana "penjara" masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan denda masing-masing Kategori VI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) kantong plastik berisikan 30 (tiga puluh) tablet dengan rincian sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo granat narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,452 gram.
- 10 (sepuluh) tablet warna biru logo superman narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,790 gram;
- 10 (sepuluh) tablet warna hijau biru logo transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,903 gram;

2) 1 (satu) kantong plastik berisikan 20 (dua puluh) tablet dengan rincian sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo granat narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,440 gram.
- 4 (empat) tablet warna biru logo superman narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 1,516 gram.
- 6 (enam) tablet warna hijau biru logo transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 2,341 gram;

3) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Pro Max, Warna Gold, SIM 1 : 083114044445, IMEI (Slot 1) : 357853688194472, IMEI (Slot 2) : 357853688599613;

4) 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 12, warna biru, SIM 1 : 087730181383, IMEI (Slot 1) : 353052114637196, IMEI (Slot 2) : 353052112523638;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

5) Uang hasil penjualan extacy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan 10 (sepuluh) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima nota Pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, bersikap kooperatif dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa menunjukkan kesungguhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Moch. Fauzi bin Moh. Fauzi dan Wasiul Arzaq bin Abdul Basir seringan-ringannya;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I MOCH. FAUZI Bin MOH. FAUZI bersama dengan Terdakwa II WASIUL ARZAQ Bin ABDUL BASIR**, pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2025, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di Jalan Kedung Anyar Gang 08 Nomor 36, Kelurahan Kedung Anyar, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana ***“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”***, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 sekira pukul sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa I membeli narkotika jenis extacy

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. FADLI (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp. 1.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa I transfer sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening 1852286738 BCA atas nama BUSTOMY. Lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak menemui Sdr. FADLI (DPO) ke daerah Desa Rabean Parseh Kecamatan Socah, Bangkalan dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis extacy, setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa I menyerahkan uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. FADLI (DPO) dan Terdakwa I menerima narkoba jenis extacy dari Sdr. FADLI (DPO). Selanjutnya Para Terdakwa pulang ketempat kos Terdakwa II di Jalan Kedung Anyar Gang 6 No. 36, Surabaya dan membagi narkoba jenis extacy tersebut dengan rincian 20 (dua puluh) butir disimpan di dalam lemari oleh Terdakwa II, sedangkan 30 (tiga puluh) butir untuk dijual lagi;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual narkoba jenis extacy per butir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa I memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir kepada Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025 sekitar pukul 01.00 Wib, Saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA dan Saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan 30 (tiga puluh) tablet dengan rincian sebagai berikut:
 - 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo granat narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,452 gram;
 - 10 (sepuluh) tablet warna biru logo superman narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,790 gram;
 - 10 (sepuluh) tablet warna hijau biru logo transformer narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,903 gram;
2. 1 (satu) kantong plastik berisikan 20 (dua puluh) tablet dengan rincian sebagai berikut:
 - 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo granat narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,440 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) tablet warna biru logo superman narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm 1,516$ gram;
- 6 (enam) tablet warna hijau biru logo transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm 2,341$ gram;
- 3. 1 (satu) unit hang phone merk Iphone 14 Pro max, warna Gold, SIM 1: 083114044445, IMEI (Slot 1): 357853688194472, IMEI (Slot 2): 357853688599613;
- 4. 1 (satu) unit hang phone merk Iphone 12, warna biru, SIM 1: 087730181383, IMEI (Slot 1): 353052114637196, IMEI (Slot 2): 353052112523638;
- 5. Uang hasil penjualan extacy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan 10 lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab.11264/NNF/2025 tanggal 15 Desember 2025, bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa MOCH. FAUZI Bin MOH. FAUZI, DKK berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel, dengan rincian nomor barang bukti :
 - 34327/2025/NNF.-: berupa 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo (granat) dengan berat netto $\pm 3,452$ gram;
 - 34328/2025/NNF.-: berupa 10 (sepuluh) tablet warna biru logo (superman) dengan berat netto $\pm 3,790$ gram;
 - 34329/2025/NNF.-: berupa 10 (sepuluh) tablet warna hijau biru logo (transformer) dengan berat netto $\pm 3,903$ gram;
 - 34330/2025/NNF.-: berupa 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo (granat) narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm 3,440$ gram;
 - 34331/2025/NNF.-: berupa 4 (empat) tablet warna biru logo (superman) dengan berat netto $\pm 1,516$ gram;
 - 34332/2025/NNF.-: berupa 6 (enam) tablet warna hijau biru logo (transformer) dengan berat netto $\pm 2,341$ gram.

setelah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 34327/2025/NNF.-, 34329/2025/NNF.-, 34330/2025/NNF.-, dan 34332/2025/NNF.- hasilnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti dengan nomor 343328/2025/NNF.- dan 34331/2025/NNF.- hasilnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **Dipentilon** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 214 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I MOCH. FAUZI Bin MOH. FAUZI bersama dengan Terdakwa II WASIUL ARZAQ Bin ABDUL BASIH**, pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2025, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di Jalan Kedung Anyar Gang 08 Nomor 36, Kelurahan Kedung Anyar, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025 sekitar pukul 01.00 Wib, Saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA dan Saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan 30 (tiga puluh) tablet dengan rincian sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo granat narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm 3,452$ gram;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) tablet warna biru logo superman narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,790 gram;
- 10 (sepuluh) tablet warna hijau biru logo transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,903 gram;
- 2. 1 (satu) kantong plastik berisikan 20 (dua puluh) tablet dengan rincian sebagai berikut:
 - 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo granat narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,440 gram;
 - 4 (empat) tablet warna biru logo superman narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 1,516 gram;
 - 6 (enam) tablet warna hijau biru logo transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 2,341 gram;
- 3. 1 (satu) unit hang phone merk Iphone 14 Pro max, warna Gold, SIM 1: 083114044445, IMEI (Slot 1): 357853688194472, IMEI (Slot 2): 357853688599613;
- 4. 1 (satu) unit hang phone merk Iphone 12, warna biru, SIM 1: 087730181383, IMEI (Slot 1): 353052114637196, IMEI (Slot 2): 353052112523638;
- 5. Uang hasil penjualan extacy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan 10 lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Jawa Timur Nomor Lab.11264/NNF/2025 tanggal 15 Desember 2025, bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa MOCH. FAUZI Bin MOH. FAUZI, DKK berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel, dengan rincian nomor barang bukti :
 - 34327/2025/NNF.-: berupa 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo (granat) dengan berat netto $\pm$ 3,452 gram;
 - 34328/2025/NNF.-: berupa 10 (sepuluh) tablet warna biru logo (superman) dengan berat netto $\pm$ 3,790 gram;
 - 34329/2025/NNF.-: berupa 10 (sepuluh) tablet warna hijau biru logo (transformer) dengan berat netto $\pm$ 3,903 gram;
 - 34330/2025/NNF.-: berupa 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo (granat) narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,440 gram;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34331/2025/NNF.-: berupa 4 (empat) tablet warna biru logo (superman) dengan berat netto $\pm 1,516$ gram;
- 34332/2025/NNF.-: berupa 6 (enam) tablet warna hijau biru logo (transformer) dengan berat netto $\pm 2,341$ gram.

setelah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 34327/2025/NNF.-, 34329/2025/NNF.-, 34330/2025/NNF.-, dan 34332/2025/NNF.- hasilnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti dengan nomor 343328/2025/NNF.- dan 34331/2025/NNF.- hasilnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **Dipentilon** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 214 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bertempat di didepan kos yang beralamat di Jalan Kedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar Gang 08 Nomor 36, Kelurahan Kedung Anyar, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas adanya informasi dari warga terkait adanya warga yang terlibat dalam peredaran narkoba bertempat disebuah warung kopi;
- Bahwa selanjutnya atas dasar informasi tersebut ditindaklanjuti dan melakukan pengamatan dan pendalaman terhadap informasi tersebut selanjutnya berhasil mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Moch. Fauzi Bin Moh. Fauzi berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Iphone 14 Pro max warna Gold, SIM 1 : 083114044445, IMEI (Slot1) : 357853688194472, IMEI (Slot2) : 357853688599613 dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa Wasiul Arzaq bin Abdul Basir berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 30 (tiga puluh) tablet dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo Granat narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,452 gram, 10 (sepuluh) tablet warna biru logo Superman narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,790 gram, 10 (sepuluh) tablet warna hijau biru logo Transformer narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,903 gram, dan 1 (satu) kantong plastik berisikan 20 (dua puluh) tablet dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo Granat narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,440 gram, 4 (empat) tablet warna biru logo Superman narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 1,516 gram, 6 (enam) tablet warna hijau biru logo Transformer narkoba jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 2,341 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Iphone 12 warna biru, SIM 1 : 087730181383, IMEI (Slot1) : 353052114637196, IMEI (Slot2) : 353052112523638;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pengakuan para Terdakwa kalau barang bukti berupa narkoba jenis extacy tersebut adalah milik Terdakwa Wasiul Arzaq bin Abdul Basir yang dititipkan kepada Terdakwa Moch. Fauzi Bin Moh. Fauzi;
- Bahwa narkoba jenis extacy tersebut diperoleh oleh Terdakwa Wasiul Arzaq bin Abdul Basir dengan cara membeli dengan memesan kepada

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama FADLI sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 sekira pukul 23.00 Wib sewaktu di Desa Rabesan Parseh Kecamatan Socah Bangkalan;

- Bahwa Para Terdakwa akan menjual kembali narkoba jenis extacy perbutir seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang di dapatkan dalam penjualan extacy per butir sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Wasiul Arzaq bin Abdul Basir mengambil extacy serta menjualkan extacy dan komisi yang diterima berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir serta narkoba jenis extacy secara gratis;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta dengan barang bukti Narkoba jenis extacy tersebut dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DIMAS ARIF SUFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Desember 2025 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bertempat di didepan kos yang beralamat di Jalan Kedung Anyar Gang 08 Nomor 36, Kelurahan Kedung Anyar, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas adanya informasi dari warga terkait adanya warga yang terlibat dalam peredaran narkoba bertempat disebuah warung kopi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby



- Bahwa selanjutnya atas dasar informasi tersebut ditindaklanjuti dan melakukan pengamatan dan pendalaman terhadap informasi tersebut selanjutnya berhasil mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Moch. Fauzi Bin Moh. Fauzi berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Iphone 14 Pro max warna Gold, SIM 1 : 083114044445, IMEI (Slot1) : 357853688194472, IMEI (Slot2) : 357853688599613 dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa Wasiul Arzaq bin Abdul Basir berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan 30 (tiga puluh) tablet dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo Granat narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,452 gram, 10 (sepuluh) tablet warna biru logo Superman narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,790 gram, 10 (sepuluh) tablet warna hijau biru logo Transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,903 gram, dan 1 (satu) kantong plastik berisikan 20 (dua puluh) tablet dengan rincian sebagai berikut : 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo Granat narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,440 gram, 4 (empat) tablet warna biru logo Superman narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 1,516 gram, 6 (enam) tablet warna hijau biru logo Transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 2,341 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Iphone 12 warna biru, SIM 1 : 087730181383, IMEI (Slot1) : 353052114637196, IMEI (Slot2) : 353052112523638;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pengakuan para Terdakwa kalau barang bukti berupa narkotika jenis extacy tersebut adalah milik Terdakwa Wasiul Arzaq bin Abdul Basir yang dititipkan kepada Terdakwa Moch. Fauzi Bin Moh. Fauzi;
- Bahwa narkotika jenis extacy tersebut diperoleh oleh Terdakwa Wasiul Arzaq bin Abdul Basir dengan cara membeli dengan memesan kepada seseorang yang bernama FADLI sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 sekira pukul 23.00 Wib sewaktu di Desa Rabesan Parseh Kecamatan Socah Bangkalan;
- Bahwa Para Terdakwa akan menjual kembali narkotika jenis extacy perbutir seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan



yang di dapatkan dalam penjualan extacy per butir sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil extacy serta menjualkan extacy dan komisi yang diterima berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir serta narkoba jenis extacy secara gratis;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta dengan barang bukti Narkoba jenis extacy tersebut dibawa ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu berada di Jl. Kedung Anyar Gg 8 Kelurahan Kedung anyar Kecamatan Sawahan Surabaya ketika Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi pulang dari tempat kos Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir selesai membeli narkoba jenis extacy bersama dengan Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Pro max warna Gold, SIM 1: 083114044445, IMEI (Slot1): 357853688194472, IMEI (Slot2): 357853688599613 dan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu berada didepan Kosnya yang beralamat di jalan Kedung Anyar Gg 8 No. 36 Kelurahan Kedung Anyar Kecamatan Sawahan Surabaya dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan 30 (tiga puluh) tablet dengan rincian 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo Granat narkoba jenis extacy dengan berat netto plus/minus 3 ,452 gram, 10 (sepuluh) tablet warna biru Superman narkoba jenis extacy dengan berat netto plus/minus 3 ,790 gram, 10 (sepuluh) tablet warna biru logo Transformer narkoba jenis

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

extacy dengan berat netto plus/minus 3 ,903 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan dua puluh) tablet dengan rincian : 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo Granat narkotika jenis extacy dengan berat netto 3,440 gram, 4 (empat) tablet warna biru logo Superman narkotika jenis extacy dengan berat netto plus/minus 1.516 gram, 6 (enam) tablet warna hijau biru logo Transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto plus/minus 2 ,341 gram, yang kesemuanya ditemukan didalam lemari kamar kos **Terdakwa II** Wasiul Arzaq bin Abdul Basir, serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 warna biru, SIM 1: 087730181383, IMEI (Slot1): 353052114637196, IMEI (Slot2): 353052112523638 yang saat itu dipegang oleh Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir;

- Bahwa narkotika jenis extacy tersebut adalah merupakan milik dari Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi yang dititipkan kepada Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir untuk dijual Kembali;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ecxtacy tersebut dengan cara membeli kepada Sdr.Fadli pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 pukul 23.00 WIB di Desa Rabesan Parseh Kecamatan Socah Bangkalan sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa uang pembelian tersebut terlebih dahulu Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi transfer kepada Sdr. Fadli sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dilunasi saat mengambil narkotika jenis extacy tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis extacy tersebut para Terdakwa pulang ketempat kos Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir lalu membagi narkotika jenis extacy tersebut yaitu sebanyak 20 (dua puluh) butir disimpan didalam lemari, sedangkan 30 (tiga puluh) butir dibawa oleh oleh Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir yang rencananya akan dijual kepada teman Para Terdakwa dan juga kepada pengunjung diskotik;
- Bahwa Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir dalam menjualkan narkotika jenis extacy tersebut mendapatkan imbalan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per butir serta mendapatkan extacy secara gratis;
- Bahwa dalam membeli dan memesan narkotika jenis extacy tersebut para Terdakwa berkomunikasi melalui handphone masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan narkotika jenis extacy;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti seperti tersebut diatas, dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, alat bukti, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu berada di Jl. Kedung Anyar Gg 8 Kelurahan Kedung anyar Kecamatan Sawahan Surabaya ketika Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi pulang dari tempat kos Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir selesai membeli narkoba jenis extacy bersama dengan Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas adanya informasi dari warga terkait adanya warga yang terlibat dalam peredaran narkoba bertempat disebuah warung kopi;
- Bahwa selanjutnya atas dasar informasi tersebut ditindaklanjuti dan melakukan pengamatan dan pendalaman terhadap informasi tersebut selanjutnya berhasil mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Pro max warna Gold, SIM 1: 083114044445, IMEI (Slot1): 357853688194472, IMEI (Slot2): 357853688599613 dan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan penangkapan terhadap Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi kemudian dikembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir pada hari yang sama dengan penangkapan terhadap Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi yaitu pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir berada didepan Kosnya yang beralamat di jalan Kedung Anyar Gg 8 No. 36 Kelurahan Kedung Anyar Kecamatan Sawahan Surabaya dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan 30 (tiga puluh) tablet dengan rincian 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo Granat narkoba jenis extacy dengan berat netto plus/minus 3 ,452 gram, 10 (sepuluh) tablet warna biru Superman narkoba jenis extacy dengan berat netto plus/minus 3 ,790 gram, 10 (sepuluh) tablet warna biru logo Transformer narkoba jenis extacy dengan berat netto plus/minus 3 ,903 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan dua puluh) tablet dengan rincian : 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo Granat narkoba jenis extacy dengan berat netto 3,440 gram, 4 (empat) tablet warna biru logo Superman narkoba jenis extacy dengan berat netto plus/minus 1.516 gram, 6 (enam) tablet warna hijau biru logo Transformer narkoba jenis extacy dengan berat netto plus/minus 2 ,341 gram, yang kesemuanya ditemukan didalam lemari kamar kos **Terdakwa II** Wasiul Arzaq bin Abdul Basir, serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 warna biru, SIM 1: 087730181383, IMEI (Slot1): 353052114637196, IMEI (Slot2): 353052112523638 yang saat itu dipegang oleh Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir;

- Bahwa narkoba jenis extacy tersebut adalah merupakan milik dari Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi yang dititipkan kepada Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir untuk dijualkan Kembali;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ecxtacy tersebut dengan cara membeli kepada Sdr.Fadli pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 pukul 23.00 WIB di Desa Rabesan Parseh Kecamatan Socah Bangkalan sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa uang pembelian tersebut terlebih dahulu Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi transfer kepada Sdr. Fadli sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dilunasi saat mengambil narkoba jenis extacy tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis extacy tersebut para Terdakwa pulang ketempat kos Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir lalu membagi narkoba jenis extacy tersebut yaitu sebanyak 20 (dua puluh) butir disimpan didalam lemari, sedangkan 30 (tiga puluh) butir dibawa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh oleh Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir yang rencananya akan dijual kepada teman Para Terdakwa dan juga kepada pengunjung diskotik;

- Bahwa Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir dalam menjual narkotika jenis extacy tersebut mendapatkan imbalan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per butir serta mendapatkan extacy secara gratis;
- Bahwa dalam membeli dan memesan narkotika jenis extacy tersebut para Terdakwa berkomunikasi melalui handphone masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan narkotika jenis extacy;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11265/NNF/2025 tanggal 15 Desember 2025 Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 34327/2025/NNF.-, 34329/2025/NNF.-, 34330/2025/NNF.-, dan 34332/2025/NNF.- hasilnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *MDMA* (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti dengan nomor 343328/2025/NNF.- dan 34331/2025/NNF.- hasilnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **Dipentilon** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 214 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur *melakukan percobaan atau permufakatan jahat* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Para Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi dan Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir, Para Terdakwa telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Para Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Para Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi dan Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir , adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu berada di Jl. Kedung Anyar Gg 8 Kelurahan Kedung anyar Kecamatan Sawahan Surabaya ketika Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi pulang dari tempat kos Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir selesai membeli narkotika jenis extacy bersama dengan Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah merupakan pengembangan atas adanya informasi dari warga terkait adanya warga yang terlibat dalam peredaran narkoba bertempat disebuah warung kopi;
- Bahwa selanjutnya atas dasar informasi tersebut ditindaklanjuti dan melakukan pengamatan dan pendalaman terhadap informasi tersebut selanjutnya berhasil mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Iphone 14 Pro max warna Gold, SIM 1: 083114044445, IMEI (Slot1): 357853688194472, IMEI (Slot2): 357853688599613 dan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan penangkapan terhadap Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi kemudian dikembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir pada hari yang sama dengan penangkapan terhadap Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi yaitu pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 sekira pukul 01.00 WIB sewaktu Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir berada didepan Kosnya yang beralamat di jalan Kedung Anyar Gg 8 No. 36 Kelurahan Kedung Anyar Kecamatan Sawahan Surabaya dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan 30 (tiga puluh) tablet dengan rincian 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo Granat narkoba jenis extacy dengan berat netto plus/minus 3 ,452 gram, 10 (sepuluh) tablet warna biru Superman narkoba jenis extacy dengan berat netto plus/minus 3 ,790 gram, 10 (sepuluh) tablet warna biru logo Transformer narkoba jenis extacy dengan berat netto plus/minus 3 ,903 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan dua puluh) tablet dengan rincian : 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo Granat narkoba jenis extacy dengan berat netto 3,440 gram, 4 (empat) tablet warna biru logo Superman narkoba jenis extacy dengan berat netto plus/minus 1.516 gram, 6 (enam) tablet warna hijau biru logo Transformer narkoba jenis extacy dengan berat netto plus/minus 2 ,341 gram, yang kesemuanya ditemukan didalam lemari kamar kos **Terdakwa II** Wasiul Arzaq bin Abdul Basir, serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 12 warna biru, SIM 1: 087730181383, IMEI (Slot1): 353052114637196, IMEI (Slot2): 353052112523638 yang saat itu dipegang oleh Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis extacy tersebut adalah merupakan milik dari Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi yang dititipkan kepada Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir untuk dijualkan Kembali;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ecxtacy tersebut dengan cara membeli kepada Sdr.Fadli pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 pukul 23.00 WIB di Desa Rabesan Parseh Kecamatan Socah Bangkalan sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa uang pembelian tersebut terlebih dahulu Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi transfer kepada Sdr. Fadli sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dilunasi saat mengambil narkoba jenis extacy tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis extacy tersebut para Terdakwa pulang ketempat kos Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir lalu membagi narkoba jenis extacy tersebut yaitu sebanyak 20 (dua puluh) butir disimpan didalam lemari, sedangkan 30 (tiga puluh) butir dibawa oleh oleh Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir yang rencananya akan dijual kepada teman Para Terdakwa dan juga kepada pengunjung diskotik;
- Bahwa Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir dalam menjualkan narkoba jenis extacy tersebut mendapatkan imbalan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per butir serta mendapatkan extacy secara gratis;
- Bahwa dalam membeli dan memesan narkoba jenis extacy tersebut para Terdakwa berkomunikasi melalui handphone masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan narkoba jenis extacy;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11265/NNF/2025 tanggal 15 Desember 2025 Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 34327/2025/NNF.-, 34329/2025/NNF.-, 34330/2025/NNF.-, dan 34332/2025/NNF.- hasilnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti dengan nomor 343328/2025/NNF.- dan 34331/2025/NNF.- hasilnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **Dipentilon** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 214 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terdapat barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini yaitu bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan 30 (tiga puluh) tablet dengan rincian : 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo Granat narkoba jenis extacy dengan berat netto plus/minus 3 ,452 gram, 10 (sepuluh) tablet warna biru Superman narkoba jenis extacy dengan berat netto plus/minus 3 ,790 gram, 10 (sepuluh) tablet warna biru logo Transformer narkoba jenis extacy dengan berat netto plus/minus 3 ,903 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan 20 (dua puluh) tablet dengan rincian : 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo Granat narkoba jenis extacy dengan berat netto 3,440 gram, 4 (empat) tablet warna biru logo Superman narkoba jenis extacy dengan berat netto plus/minus 1.516 gram, 6 (enam) tablet warna hijau biru logo Transformer narkoba jenis extacy dengan berat netto plus/minus 2 ,341 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis extacy tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil benar kristal metamfetamina, berdasarkan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11265/NNF/2025 tanggal 15 Desember 2025 Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 34327/2025/NNF.-, 34329/2025/NNF.-, 34330/2025/NNF.-, dan 34332/2025/NNF.- hasilnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *MDMA* (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan barang bukti dengan nomor 343328/2025/NNF.- dan 34331/2025/NNF.- hasilnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **Dipentilon** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 214 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa extacy termasuk dalam Narkoba Golongan I, dan Narkoba jenis extacy hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkoba Golongan II, III, dan IV;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa I Moch. Fauzi bin Moh.Fauzi yang pekerjaannya swasta sedangkan Terdakwa II Wasiul Arzaq bin Abdul Basir yang tidak memiliki pekerjaan, dan Para Terdakwa



tidak ada kaitannya dengan farmasi, kedokteran atau ilmu pengetahuan, sehingga jelas bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa extacy terhadap diri Para Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata telah bermufakat dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur "menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" di dalam dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muchamad Daniel Mahendra dan SaksiDimas Arif Sufi, surat, petunjuk serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, maka barang bukti yang terkait dengan perkara ini berupa Narkotika bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram, sebagaimana hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 11265/NNF/2025 tanggal 15 Desember 2025 Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 34327/2025/NNF.-, 34329/2025/NNF.-, 34330/2025/NNF.-, dan 34332/2025/NNF.- hasilnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti dengan nomor 343328/2025/NNF.- dan 34331/2025/NNF.- hasilnya adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **Dipentilon** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 214 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (2) adalah merupakan pemberatan dari Pasal 114 ayat (1) terhadap tindak pidana " Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang tidak ada batas minimal beratnya Narkotika Golongan I yang ditemukan sebagai barang bukti, sehingga terhadap tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) yang barang buktinya melebihi 5 (lima) gram adalah telah tepat dikenakan Pasal 114 ayat (2);

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur dalam pasal ini, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai “*melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Advokat Para Terdakwa maupun permohonan Para Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana penjara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan 30 (tiga puluh) tablet dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo granat narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm 3,452$ gram.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) tablet warna biru logo superman narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,790 gram;
- 10 (sepuluh) tablet warna hijau biru logo transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,903 gram;
- 2. 1 (satu) kantong plastik berisikan 20 (dua puluh) tablet dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo granat narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,440 gram.
 - 4 (empat) tablet warna biru logo superman narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 1,516 gram.
 - 6 (enam) tablet warna hijau biru logo transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 2,341 gram;
- 3. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Pro Max, Warna Gold, SIM 1 : 083114044445, IMEI (Slot 1) : 357853688194472, IMEI (Slot 2) : 357853688599613;
- 4. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 12, warna biru, SIM 1 : 087730181383, IMEI (Slot 1) : 353052114637196, IMEI (Slot 2) : 353052112523638;

Barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan narkotika jenis extacy dilarang peredarannya secara bebas maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang hasil penjualan extacy sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan 10 (sepuluh) lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 (selanjutnya disebut KUHP Baru), serta implikasinya terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah melimpahkan perkara *a quo* ke Pengadilan pada tanggal 2 Februari 2026 dengan mendakwakan perbuatan Para Terdakwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada saat penyusunan dan pelimpahan surat dakwaan tersebut masih merupakan ketentuan hukum pidana yang berlaku;

Menimbang bahwa pada saat Majelis Hakim menjatuhkan putusan ini, telah berlaku KUHP baru yang semula melalui Pasal 622 ayat (1) huruf w ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, namun ketentuan tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang juga berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, khususnya dalam Bab III Pasal VII, yang menegaskan bahwa hanya Pasal 112, Pasal 113, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 122, dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang bahwa dengan perubahan tersebut, artinya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian tetap berlaku sebagai hukum positif dengan penyesuaian ancaman pidana sebagaimana Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dimana untuk ancaman pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian dirubah menjadi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori VI ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian tidak lagi mengandung ancaman pidana minimum khusus serta dapat memberikan alternatif pidana denda;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan ancaman pidana dari pasal yang terbukti telah mengalami penyesuaian dan dapat bersifat alternatif, maka

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim wajib memperhatikan dan menerapkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengharuskan hakim menjatuhkan pidana secara proporsional, individual, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 KUHP, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, khususnya norma hukum yang melindungi generasi muda dari kehancuran mental akibat penyalahgunaan narkoba;
- memasyarakatkan Terdakwa dengan mengadakan pembinaan, agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang produktif dan bebas dari ketergantungan narkoba;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memulihkan keseimbangan, termasuk rasa aman masyarakat yang terganggu oleh peredaran gelap narkoba; serta
- menumbuhkan penyesalan dan kesadaran hukum pada diri Terdakwa, akan besarnya bahaya dan dampak sosial dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 KUHP, dalam menentukan pidana, Majelis Hakim telah memperhatikan secara mendalam:

- Tingkat kesalahan dan sikap batin Terdakwa, yang dengan sadar dan sukarela terlibat dalam peredaran gelap narkoba, suatu kejahatan yang oleh yurisprudensi tetap dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang mengancam masa depan bangsa;
- Cara melakukan tindak pidana, yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dan upaya untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum;
- Dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, yang bersifat luas, sistematis, dan merusak, terutama terhadap kesehatan fisik dan mental generasi muda sebagai penerus bangsa, serta menimbulkan ketakutan dan keresahan sosial;
- Sikap Terdakwa setelah perbuatan, termasuk apakah mengakui perbuatannya dengan penuh penyesalan dan kooperatif selama proses persidangan, atau sebaliknya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan pribadi Terdakwa, meliputi latar belakang, riwayat sosial, dan potensi untuk dibina, namun dengan tidak mengabaikan pertimbangan utama berupa perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 KUHP, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keseimbangan yang adil antara:

- Kepentingan perlindungan masyarakat, yang dalam konteks tindak pidana narkoba merupakan kepentingan yang sangat mendesak dan fundamental, mengingat sifat kejahatan ini yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan masa depan generasi muda; dan
- Kepentingan pembinaan Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat pembalasan (*retributif*), namun juga diarahkan untuk memperbaiki diri Terdakwa (*rehabilitatif*) dan mencegah pengulangan kejahatan (*preventif*);

Menimbang bahwa meskipun KUHP Nasional membuka ruang penerapan pidana non-pemencaraan (seperti pidana pengawasan atau denda) dalam hal-hal tertentu, namun dengan memperhatikan secara khusus:

- Sifat dan karakteristik tindak pidana narkoba sebagai *extraordinary crime* yang dampak kerusakannya bersifat masif dan multi-dimensi;
- Kebijakan hukum Nasional dan komitmen internasional dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang menempatkan kejahatan ini sebagai prioritas pemberantasan;
- Kebutuhan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) baik secara khusus bagi Terdakwa maupun secara umum bagi masyarakat;
- Rasa keadilan masyarakat yang sangat dirugikan oleh maraknya peredaran narkoba;

Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk jenis tindak pidana ini, pidana penjara merupakan pilihan yang tepat dan diperlukan. Namun, penerapannya tetap harus dalam batas-batas yang proporsional dan individual, sesuai dengan peran serta tingkat keterlibatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan secara komprehensif seluruh pedoman pemidanaan tersebut di atas, serta dengan kesadaran penuh akan beratnya dampak sosial dari tindak pidana narkoba, Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pidana tersebut dirasa sepadan dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa, sekaligus mencerminkan sikap tegas hukum terhadap setiap perbuatan yang turut serta

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby



merusak mental dan masa depan generasi muda bangsa melalui peredaran narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Para Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana peredaran narkotika yang sangat meresahkan dan dapat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dengan demikian Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Moch. Fauzi bin Moh. Fauzi** dan Terdakwa II **Wasiul Arzaq bin Abdul Basir** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I* dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Moch. Fauzi bin Moh. Fauzi** dan Terdakwa II **Wasiul Arzaq bin Abdul Basir**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) kantong plastik berisikan 30 (tiga puluh) tablet dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo granat narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,452 gram.
 - 10 (sepuluh) tablet warna biru logo superman narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,790 gram;
 - 10 (sepuluh) tablet warna hijau biru logo transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,903 gram;
- 2) 1 (satu) kantong plastik berisikan 20 (dua puluh) tablet dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) tablet warna merah muda logo granat narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 3,440 gram.
 - 4 (empat) tablet warna biru logo superman narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 1,516 gram.
 - 6 (enam) tablet warna hijau biru logo transformer narkotika jenis extacy dengan berat netto $\pm$ 2,341 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 14 Pro Max, Warna Gold, SIM 1 : 083114044445, IMEI (Slot 1) : 357853688194472, IMEI (Slot 2) : 357853688599613;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 12, warna biru, SIM 1 : 087730181383, IMEI (Slot 1) : 353052114637196, IMEI (Slot 2) : 353052112523638;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang hasil penjualan extacy sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian pecahan 10 (sepuluh) lembar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Purnomo Hadiyarto, S.H., dan Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Wicaksono Subekti Rohman, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Safruddin, S.H., M.H.

ttd

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum..

Panitera Pengganti,

ttd

Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum.